

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2713/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาง ลัด ดาวัลย์ รัตนชัย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59 วรรคสอง, มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 295

บาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับจากกระสุนปืนนัดหนึ่งที่ได้เข้าปรากฏว่ากระสุนปืนเข้าทางด้านหลังทะลุด้านหน้า แสดงว่าอาวุธปืนที่จำเลยใช้ยิงนั้นเป็นอาวุธปืนที่ใช้ยิงทำให้ถึงตายได้ถ้าถูกอวัยวะที่สำคัญ การที่จำเลยเล็งอาวุธปืนและยิงไปทางผู้เสียหายหลายนัด แม้จะยิงในระยะห่างเพียงประมาณ 5 วา และกระสุนปืนถูกผู้เสียหายที่ได้เข้าเพียงนัดเดียว อาจเนื่องมาจากความไม่ชำนาญในการใช้อาวุธปืนของจำเลยเอง จะถือว่าจำเลยไม่มีเจตนาจะยิงอวัยวะส่วนที่สำคัญของร่างกายโดยไม่มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงนายตัน ทองจิตติ ผู้เสียหายจำนวน 5 นัด โดยเจตนาฆ่า กระสุนปืนถูกผู้เสียหายที่ขาซ้ายท่อนล่างบริเวณใต้เข่าเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย ไม่ตายสมดังเจตนาของจำเลย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 และให้นำโทษจำคุก 8 เดือน ที่ศาลรอกาลลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 594/2531 ของศาลชั้นต้น บวกเข้ากับโทษในคดีนี้

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับจำเลยในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 594/2531 ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 ให้จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์ในการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 6 ปี 8 เดือนที่โจทก์ขอให้บวกโทษคดีนี้กับโทษของจำเลยคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 594/2531 ของศาลชั้นต้นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ว่า ยิงผู้เสียหายเพื่อป้องกัน ไม่มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกัน แต่จำเลยไม่มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า ผู้เสียหายและจำเลยมีที่ดินทำกินอยู่ติดกัน ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง ผู้เสียหายไปจุดธูปกล้ายที่ถูกไฟไหม้ในที่ดินของผู้เสียหายจำเลยวิ่งมาหาผู้เสียหาย ในขณะที่จำเลยอยู่ห่างผู้เสียหายประมาณ 5 วา จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย 5 นัด กระสุนปืนนัดสุดท้ายถูกผู้เสียหายที่ขาซ้ายท่อนล่างบริเวณใต้เข่า เมื่อสิ่งเสียงปืนนัดสุดท้ายผู้เสียหายล้มลง เหตุที่จำเลยยิงผู้เสียหายนั้น ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ตามที่จำเลยอ้างว่าผู้เสียหายจะใช้ขวานฟันจำเลยก่อน คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว บาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับจากกระสุนปืนนัดหนึ่งที่ได้เข้า ตาม รายงานชั้นสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟ้อง ปรากฏว่ากระสุนปืนเข้าทางด้านหลัง ทะลุด้านหน้า แสดงว่าอาวุธปืนที่จำเลยใช้ยิงนั้นเป็นอาวุธปืนที่มีประสิทธิภาพที่จะใช้ ยิงทำให้ถึงตายได้ถ้าถูกอวัยวะที่สำคัญ การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงไปทางผู้เสียหาย ถึง 5 นัด เช่นนั้น แม้จะยิงในระยะห่างเพียงประมาณ 5 วา จะถือว่าจำเลยไม่มีเจตนา จะยิงอวัยวะส่วนที่สำคัญของร่างกายโดยถือเอากระสุนปืนนัดที่ถูกผู้เสียหายที่ได้เข้า มาเป็นข้อพิจารณาเจตนาของจำเลยตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยนั้น ข้อนี้ศาล ฎีกาเห็นว่า ได้ความว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงไปทางผู้เสียหาย และในชั้นที่จำเลยนำชี้ที่ เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ จำเลยก็ได้แสดงท่าทางขณะยิงผู้เสียหายตาม ภาพถ่ายหมาย จ.17 ให้เห็นว่าจำเลยเล็งอาวุธปืนตรงไปทางตัวผู้เสียหาย กรณีจึงไม่ อาจเข้าใจไปตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยมาได้ว่าจำเลยมีเจตนาจะยิงบริเวณขา ผู้เสียหาย ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงไปทางผู้เสียหาย การที่จำเลย ใช้อาวุธปืนอันเป็นอาวุธร้ายแรงที่ทำให้ถึงตายได้ยิงไปทางผู้เสียหายหลายนัดนั้น แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย ส่วนที่กระสุนปืนถูกผู้เสียหายที่ได้เข้า เพียงนัดเดียวแม้จะอยู่ห่างกันประมาณ 5 วาอาจเนื่องมาจากความไม่ชำนาญในการ ใช้อาวุธปืนของจำเลยเอง ไม่อาจนำเอาข้อเท็จจริงในส่วนนี้มาเป็นข้อชี้ว่าจำเลยไม่มี เจตนาที่จะฆ่าผู้เสียหายได้ ต้องดูการกระทำของจำเลยทั้งหมดที่ทำมา ศาลฎีกาเห็น ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายคำพิพากษาศาล อุทธรณ์ภาค 2 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ